

【일련번호 1】

광주환경공단 안전감사실 주의 요구

제 목 기계설비 소모성 자재 통합 단가계약 이행 및 관리 부적정
소 관 부 서 ◎◎처, ○○처, □□처
조 치 부 서 ◎◎처, ○○처, □□처
내 용

1. 업무개요

○○처와 □□처는 기계설비 유지보수에 필요한 소모성 자재의 구매 효율성을 높이고 예산을 절감하기 위하여 ◎◎처에서 통합 단가계약을 체결하고, 각 팀별로 납품 요구 및 검수 업무를 수행하여 관리처별로 대금을 집행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조에 따라 공사·물품·용역, 그밖에 재정지출의 원인이 되는 계약을 체결한 후 계약금액을 조정할 필요가 있으면 계약금액을 조정해야 한다.

그리고 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부 예규 제332호, 2025. 7. 7.) 제9장 제6절 9.물품 수량조절에 따르면 계약담당자는 필요에 따라 물품(물품·규격)의 수량을 100분의 10범위 안에서 계약상대자와 협의하여 증감 조절할 수 있다. 다만, 계약담당자는 해당 물품의 수급 상황 등을 고려하여 부득이하다고 판단하는 경우 계약상대자와 협의하여 100분의 10범위를 초과하여 계약

수량을 변경할 수 있다.

또한 「공단 회계규정시행내규」 제4조에 의거 재무관이 체결한 계약 중 단가 계약 등 분할하여 지출이 이루어지는 계약에 대해서는 지출원이 해당 지출업무를 분임지출원에게 위임하여 처리하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2025. 8. 12. ○○처는 ○○처(△팀, ■팀, ●팀)와 □□처(▲팀, ◇팀)의 수요를 반영하여 ◎◎처에 기계설비 유지보수용 소모성 자재(317종, 17,742개)의 통합 구매를 요청하였다.

◎◎처(○팀)는 단가계약을 체결하고 해당 관리처에 감독자 지정과 예정 물량이 초과될 것이 예상되는 경우에는 처리장별 협의 후 변경 계약 요청을 하도록 통보(◎◎처-εεεεεε)하였다.

해당 관리처는 각 팀별로 감독자를 지정한 후 계약상대자에게 물품을 납품 요구하고 검사·검수 업무를 수행하였으며, 지출 권한 위임 규정에 따라 물품에 대한 대금을 집행하였다. 그 과정에서 [표] “2025년 기계설비 유지보수용 소모성 자재 구매 및 납품 내역” 과 같이 위반 사항이 확인되었다.

[표] 2025년 기계설비 유지보수용 소모성 자재 구매 및 납품 내역(기재 생략)

1) 해당 관리처는 계약 요청 단계에서 실제 사용 빈도가 높은 품목에 대한 수요예측을 소홀히 함으로써 비계약 물품(단가 외 품목)의 추가 구매가 불가피하게 발생하는 결과를 초래하였다.

2) 계약에 없는 새로운 품목이 필요하다면 별도의 계약 변경 절차를 통해 품목을 추가하거나 신규 계약을 체결하여야 함에도, 해당 관리처(각 팀)는 구매 설명서의 “계약물량 외 물품(소모품)이 발생 시 계약상대자는 실거래가격에 낙찰율을 적용한 단가로 납품한다.”는 문구를 근거로 계약 변경 절차없이 전체 납품 금액의 약 72%에 달하는 7,600여만 원 상당의 비계약 물품을 납품받고 검사·검수하여 대금을 지급하였다.

아울러 계약 종료를 불과 며칠 앞둔 12월 하순에 2차 납품 요구가 집중된 사실이 확인되는바, 이는 물품의 필요성에 따른 정상적 구매라기보다는 예산 불용을 방지하기 위한 조치로 보여진다.

3) 해당 관리처(각 팀)는 당초 계약금액과 실제 납품금액 사이에 상당한 차이가 발생하였음에도 불구하고 계약 주관 부서인 ○○처에 최종 납품 결과를 통보하지 않았다.

4) 계약주관 부서인 ○○처는 각 관리처에 예정 물량 시 변경 계약을 요청하도록 공문으로 통보하였으나, 계약 이행 상태에 대한 확인과 점검을 수행하지 않아 실제 납품 내용과 계약 사항이 불일치함에도 변경 계약 등 필요한 행정 절차를 이행하지 않았다.

5) 또한, 「공단 회계규정 시행내규」에 따라 지출 권한을 위임받은 각 관리처의 계약담당자 역시 기성 대금을 집행하면서 계약 외 품목에 대한 대금 청구의 적정성을 면밀히 확인하지 않은 채 대금을 지급함으로써 단가계약 지출 업무를 소홀히 하였다

관계부서 의견

○○처는 감사 결과를 수용하면서 향후에는 계약품목 납품 수량 변경 및 신규 품목 추가 사항 발생 시 계약상대자와 협의하여 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 변경 계약을 요청토록 하겠으며, 납품 결과 계약 이행 상태에 대한 확인과 점검을 통해 변경계약 등 행정 절차를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ○○처장, ○○처장, □□처장은 단가계약 물품 요청 시 수요 예측을 철저히 실시하고, 계약 외 품목 발생 시에는 관계부서와 사전 협의 및 계약 변경 절차 등을 이행한 후 추진하시기 바랍니다.
- ② 관련자들에게는 “경고” 및 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주의)

【관련자 생략】